

개 선

제 목 일반병가 관련 규정 개정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

우리 공사에서는 아래 [표 1]과 같이 취업규칙, 취업관리요령, 보수규정 등에 의하여 일반병가 관련 사항을 규정하고 있다.

[표 1] 일반병가 관련 규정 현황

구분	내용	관련 규정
사용 요건	1. 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 2. 감염병에 걸려 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때	취업규칙 제25조의3(병가)
	진단서 첨부	취업관리요령 제14조(병가 및 특별휴가)
사용 일수	연 60일 범위 내에서 허가	취업규칙 제25조의3(병가)
	연간 병가일수는 계산이 필요한 사유가 발생한 날부터 최근 1년간의 병가 일수로 계산	취업관리요령 제14조(병가 및 특별휴가)
	휴가일수가 1월 이상 계속되는 경우 휴가기간 중의 토요일 및 휴일을 당해 휴가일수에 산입	취업관리요령 제17조(휴가기간 중의 토요일 및 휴일)
보수 지급	연 60일의 범위에서 유보수를 지급 *유보수 = 기본연봉월액의 95%	보수규정 제11조의3(휴가자의 보수)

1. 사용요건 관련

감사대상 기간 중 일반병가 5회 이상 사용자를 대상으로 진단서 제출 여부를 점검한 결과 아래 [표 2]와 같이 진단서 없이 승인이 된 사례를 4건 발견하였다.

[표 2] 진단서 미 첨부 일반병가 사례

no.	조직	직급	성명	사유	병가 시작일	병가 종료일
1	▶▶▶▶처	4급	○○○	장 협착증 수술	2016.03.29.	2016.04.08
2					2016.04.11.	2016.04.29.
3					2016.05.02.	2016.05.27.
4	△△△△처	5급	○○○	발목 인대 손상	2016.05.19.	2016.06.03.

2. 사용일수 관련

일반병가는 연 60일의 범위에서 허가할 수 있으며, 1월 이상 계속되는 휴가의 경우에는 공휴일을 당해 휴가일수에 산입하도록 하고 있다. 금번 감사기간 중 일반병가 사용현황을 점검한 결과 아래 [표 3]과 같이 60일을 초과하는 일반병가 사례가 발견되었다.

[표 3] 60일 초과 일반병가 사례

조직	직급	성명	일반병가		병가일수	비고.
			시작일	종료일		
●●●●처	4급	○○○	2014.07.01.(화)	2014.07.31.(목)	31일	(1월 이상) 공휴일 포함
			2014.08.01.(금)	2014.08.31.(일)	31일	
총 병가일수					62일	

한편, 아래 [표 4]와 같이 근무일 기준으로는 병가 사용일이 동일한데도, 시작

일과 종료일 선정 방법 등에 따라 휴가일수 차이가 존재한다.

[표 4] 일반병가 신청 방식에 따른 휴가일수 차이

공휴일 시작 신청			근무일 시작 신청			차이 (a-b)
시작일	종료일	휴가일수 (a)	시작일	종료일	휴가일수 (b)	
2016.04.10.(일)	2016.05.09.(월)	30일	2016.04.11.(월)	2016.05.09.(월)	21일	9일
1월 이상 (공휴일 포함)			공휴일 제외			

일괄 신청			분할 신청				차이 (a-b)
시작일	종료일	휴가일수 (a)	시작일	종료일	휴가일수 (b)		
2016.03.29.(화)	2016.04.29.(금)	32일	2016.03.29.(화)	2016.04.08.(금)	9일	23일	9일
			2016.04.11.(월)	2016.04.29.(금)	14일		
1월 이상 (공휴일 포함)			공휴일 제외				

일괄 신청			분할 신청				차이 (a-b)
시작일	종료일	휴가일수 (a)	시작일	종료일	휴가일수 (b)		
2014.04.28.(월)	2014.06.20.(금)	54일	2014.04.28.(월)	2014.05.09.(금)	7일	35일	19일
			2014.05.12.(월)	2014.06.05.(목)	18일		
			2014.06.09.(월)	2014.06.20.(금)	10일		
1월 이상 (공휴일 포함)			공휴일 제외				

휴가의 i) 시작일이 한 주의 시작 근무일이거나, ii) 종료일이 한 주의 마지막 근무일이 될 경우, 또는 iii) 휴가를 분할하여 신청할 경우 개인의 병가일자 선택 시 공휴일 포함 여부에 따라 휴가일수가 다르게 산정되는 결과를 가져올 수 있다.

일관성 있는 관리를 위해 한 주의 마지막 근무일에 일반병가가 종료되고, 다음 주의 시작 근무일에 일반병가가 재신청 되는 경우 일반병가를 연속적으로 사용한

것으로 간주토록 하는 등 기준정립이 필요하다. 또한 공휴일 산업의 근거가 되는 ‘1월 이상’ 기준의 적정성을 점검해 보는 것이 필요하다.

조치할 사항

○○○○처는 일반병가의 사용이 합리적이고 일관성 있게 이루어질 수 있도록 일반병가 승인 절차, 사용 일수, 보수 지급 등의 다양한 사례를 검토하여 필요시 취업규칙, 취업관리요령, 보수규정 등 관련 규정을 개정하시기 바랍니다.(개 선)